

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 993/2537

บริษัทเทรตติ้งเฮาส์ (ประเทศไทย)

จำกัด

โจทก์

นายลักษณะ เฮงสกุล

จำเลย

นายลักษณะ เฮงสกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา หากศาลฎีกาพิพากษากลับให้จำเลยชนะคดีแล้ว โจทก์จะไม่มีทรัพย์สินพอที่จะให้จำเลยบังคับคดีได้โปรดมีคำสั่งให้กำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของจำเลยในระหว่างพิจารณา โดยขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดเงินที่โจทก์ได้วางต่อศาลชั้นต้นไว้เพื่อเป็นประกันค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของจำเลย กับขอให้อายัดเงินที่โจทก์นำมาวางศาลชั้นต้นเพื่อชำระหนี้ให้แก่จำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นไว้ในระหว่างฎีกา

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 224)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ บังคับตามฟ้องแย้งจำเลยให้โจทก์ชำระเงิน 345,976 บาท แก่จำเลยพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องแย้ง(25 กุมภาพันธ์ 2531) เป็นต้นไปจนกว่าโจทก์จะชำระเสร็จ กับให้โจทก์ชำระค่าเสียหายแก่จำเลยอีกวันละ 500 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องแย้ง (26 กุมภาพันธ์ 2531) จนถึงวันสร้างบ้านเสร็จ(16 พฤศจิกายน 2531) เป็นเวลา 265 วัน เป็นเงิน 132,500 บาท แก่จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 129,302 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จยกฟ้องแย้งจำเลย

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 208,212)

อนึ่ง ระหว่างอุทธรณ์ จำเลยได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของโจทก์ ตามหมายบังคับคดีของศาลชั้นต้น เพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลชั้นต้นว่า โจทก์ได้นำเงินไปวางชำระหนี้ตามหมายบังคับคดีครบถ้วนโดยโจทก์ได้ชำระค่าธรรมเนียมยึดแล้วไม่มีการขาย และค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดีครบถ้วนแล้ว ขอให้ศาลชั้นต้นสั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ามีเหตุขัดข้องที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะถอนการยึดทรัพย์หรือไม่ และจะได้จัดส่งเงินสุทธิไปยังศาลชั้นต้นต่อไป ต่อมาศาลชั้นต้นแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าไม่ขัดข้องในการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจะขอถอนการยึดจากนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีได้จัดส่งเงินสุทธิที่โจทก์วางชำระหนี้ตามหมายบังคับคดีไปยังศาลชั้นต้นจำนวน 545,725.09 บาท ศาลชั้นต้นได้รับไว้แล้ว

คำสั่ง

คำร้องของ จำเลยพอแปลได้ว่า ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ระงับการจ่ายเงินสุทธิที่โจทก์วางชำระหนี้ตามหมายบังคับคดี ไว้ในระหว่างฎีกา

---

คำร้องของ จำเลยพอแปลได้ว่า ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิจารณารหัสแล้วเห็นสมควรให้ระงับการจ่ายเงินสุทธิที่โจทก์วางชำระหนี้ตามหมายบังคับคดี ไว้ในระหว่างฎีกา

(สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์-ถวิล ตรีเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ